

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6393/2541

นาย สมัย สาย งาม
นาย ศิลป์ ชัย ศรียุคนธร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 188

ช.ได้ยกที่ดินพิพาทให้แก่ท.และอ. พร้อมทั้งมอบโฉนดที่ดินให้ไว้ แต่มิได้จดทะเบียนการให้ ท.และอ.ได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยความสงบและโดยเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า10 ปี แล้วจึงยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิในที่ดินพิพาทและในการดำเนินกระบวนการพิจารณาไต่สวนของศาลไม่ปรากฏว่าโจทก์หรือทายาทอื่นของช.ไปแถลงคัดค้านหรือโต้แย้งทั้งมีการประกาศนัดไต่สวนให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบทั้งทางหนังสือพิมพ์และที่หน้าศาลและที่ต่าง ๆ อันเป็นการกระทำโดยเปิดเผยต่อสาธารณชนย่อมถือว่าทุกคนทราบประกาศดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้คดีตามคำร้องขอของท. ที่ขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวนและมีคำสั่งดังกล่าวเป็นคำร้องขอฝ่ายเดียวที่ ไม่มีคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งที่จะต้องส่งหมายเรียกให้แก่คดี การที่ศาลไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่าที่ดินพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของท. โดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 จึงชอบด้วยกฎหมายและถือได้ว่า ท. ใช้สิทธิโดยสุจริตแล้ว

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นบุตรนายบุญนาคหรือนาคหรือนากกับนางเหริยมหรือเหริยม สายงาม และเป็นน้องชายของนางอัมรา ศรียุคุณธร มารดาของจำเลยทั้งแปด บิดาโจทก์เป็นบุตรของนางเชื้อ สายงาม ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 313 เนื้อที่ 30 ไร่ บิดาโจทก์ได้ถึงแก่กรรมไปก่อนนางเชื้อ นางเชื้อถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2515 โจทก์เป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกของนางเชื้อ โดยการรับมรดกแทนที่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2533 นายทองหล่อ ศรียุคุณธร บิดาจำเลยทั้งแปด ได้ยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว โดยอ้างความเท็จว่านางเชื้อได้ยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้นายทองหล่อและนางอัมราแต่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสิทธิการให้นายทองหล่อได้ครอบครองที่ดินโดยสงบเปิดเผย เจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลา 10 กว่าปีแล้วและแถลงเท็จต่อศาลว่าไม่ทราบว่าใครเป็นทายาทของนางเชื้อ บ้างทั้งไม่ทราบที่อยู่ด้วย ขอส่งสำเนาคำร้องขอให้ทายาทโดยวิธีประกาศหนังสือพิมพ์ ทั้งที่นายทองหล่อทราบดีว่าโจทก์เป็นทายาทนางเชื้อ และทราบที่อยู่ของโจทก์ต่อมาศาลได้ไต่สวนคำร้องขอและมีคำสั่งว่านายทองหล่อได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 313 นายทองหล่อได้นำคำสั่งศาลไปจดทะเบียนแก้ไขชื่อผู้มีกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของนายทองหล่อร่วมกับจำเลยทั้งแปด ต่อมานายทองหล่อถึงแก่กรรมจำเลยทั้งแปดจึงได้เข้าถือกรรมสิทธิ์ร่วมในส่วนของนายทองหล่อเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 การกระทำของนายทองหล่อและจำเลยทั้งแปดเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่ได้รับมรดกแทนที่บิดาโจทก์ ขอให้เพิกถอนคำสั่งคำร้องคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 852/2533 ของศาลชั้นต้น ให้ศาลมีคำสั่งว่าการจดทะเบียนแก้ไขสารบัญการจดทะเบียนที่ดินโฉนดเลขที่ 313 จากนางเชื้อ สายงาม เป็นนายทองหล่อ ศรียุคุณธรเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2533 เป็นโมฆะ ให้ศาลมีคำสั่งว่าการจดทะเบียนให้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2534 ระหว่างนายทองหล่อกับจำเลยทั้งแปด เป็นโมฆะ และให้ศาลมีคำสั่งว่าการจด

ทะเบียนรับโอนมรดกเฉพาะส่วนของนายทองหล่อแก่จำเลยทั้งแปดเมื่อวันที่ 17
มีนาคม 2535 เป็นโมฆะ

จำเลยทั้งแปดให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นบุตรของนาย
บุญนาครหรือนาคหรือนากกับนางเหริยมหรือเหริยมหรือเหลียม สายงาม มีพี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกันรวม 5 คน โดยมีนางอัมรา ศรียุคุณธร มารดาจำเลยทั้งแปดเป็น
พี่คนโต นายบุญนาครบิดาโจทก์เป็นบุตรของนางเชื้อ สายงามเดิมที่ดินพิพาทโฉนด
เลขที่ 313 เนื้อที่ 30 ไร่ เป็นกรรมสิทธิ์ของนางเชื้อ สายงาม ก่อนถึงแก่กรรมนาง
เชื้อให้นางอัมราและสามีชื่อนายทองหล่อ ศรียุคุณธร ซึ่งเป็นบิดามารดาของจำเลยทั้ง
แปดและครอบครัวยอาศัยอยู่ในที่ดินพิพาทและให้ทำนาในที่ดินพิพาท ต่อมานางเชื้อ
ได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านเลขที่ 192 และถึงแก่กรรมเมื่อปี 2515 ส่วนนายทองหล่อและนาง
อัมรายังครอบครองอยู่อาศัยในที่ดินพิพาทตลอดมา ต่อมาปี 2533 นายทองหล่อได้ยื่น
คำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ ซึ่งศาลประกาศ
นัดไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายทองหล่อโดย
การครอบครองปรปักษ์ ตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 852/2533 ของศาลชั้น
ต้น หลังจากนั้นนายทองหล่อจดทะเบียนให้จำเลยทั้งแปดมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมด้วย

ต่อมานายทองหล่อถึงแก่กรรมจำเลยทั้งแปดได้จดทะเบียนรับโอนมรดกเฉพาะส่วน
ของนายทองหล่อมาเป็นของตน

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่านายทองหล่อได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
พิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์และยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งว่าที่ดิน
พิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของตนโดยการครอบครองปรปักษ์เป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต
หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยพยานโจทก์จำเลยแล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อประมาณ ปี
2508 ถึง 2509นางเชี้ยได้ยกที่ดินพิพาทให้แก่นายทองหล่อและนางอัมราพร้อมทั้ง
มอบโฉนดที่ดินดังกล่าวให้ไว้ แต่มีได้จดทะเบียนการให้นายทองหล่อและนางอัมรา
ได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกัน
เป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว จึงยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท และใน
การดำเนินกระบวนการพิจารณาไต่สวนของศาลนั้นไม่ปรากฏว่าโจทก์หรือทนายอื่นของ
นางเชี้ยไปแถลงคัดค้านหรือโต้แย้งแต่อย่างใดที่โจทก์ฎีกาว่านายทองหล่อบิดาจำเลย
ทั้งแปดปิดบังไม่ให้โจทก์ทราบนั้นก็ไต่สวนหาความจริงได้ความว่ามีการประกาศนัดไต่สวนให้ผู้มีส่วนได้
เสียทราบทั้งทางหนังสือพิมพ์และที่หน้าศาลและที่ต่าง ๆ อันเป็นการกระทำโดยเปิดเผย
ต่อสาธารณะชน ดังนั้น ย่อมต้องถือว่าทุกคนทราบประกาศดังกล่าวแล้ว การที่
ศาลไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่า ที่ดินพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายทองหล่อโดยการ
ครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ตามสำนวน
คดีหมายเลขแดงที่ 852/2533 ของศาลชั้นต้นจึงชอบด้วยกฎหมายและถือได้ว่านาย
ทองหล่อใช้สิทธิโดยสุจริตแล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2709/2532 และ 4828/2539
ที่โจทก์อ้างนั้นเป็นกรณีคดีที่มีโจทก์และจำเลยซึ่งต้องส่งหมายเรียกให้แก่คู่ความอีก
ฝ่ายหนึ่ง แต่คดีตามคำร้องขอของนายทองหล่อที่ขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวนและมีคำสั่ง
ดังกล่าวเป็นคำร้องขอฝ่ายเดียวที่ไม่มีคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง จึงไม่อาจนำคำพิพากษาศาล
ฎีกาทั้งสองคดีดังกล่าวมาเปรียบเทียบได้

พิพากษายืน

(วิรัช เอื้ออังกูร-สมชัย สายเชื้อ-ธรรมนุญ โชคชัยพิทักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>